

경고 요구 및 시정 사항

일련 번호 19생산운영 - 15
제 목 공사발주 및 계약관리 부적정
소 관 부 처 ㉡㉡기지본부
관 계 부 서
내 용

가. 입찰공고 교부자료에 관한 사항

㉡㉡기지본부 ㉡㉡부는 2017. 4. 27.~2018. 11. 27. 기간 동안 “㉡㉡기지 소화방재설비 개선공사” 등 【표 1】의 8개 공사에 대한 공사계약 발주업무를 수행하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조, 「(계약예규) 공사 입찰유의서」 제4조에 따르면 공사 입찰공고 시 계약담당자는 물량내역서, 도면, 지방서를 입찰참가자에게 교부¹⁾해야 하고 「공사계약일반조건」 제2조에 따라 물량내역서는 공종별 목적물을 구성하는 비목과 동 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 내역서로서 금액은 표시되지 않아야 한다.

그러나 “㉡㉡기지 소화방재설비 개선공사” 입찰 공고 시 계약의뢰부서에서 작성한 비목별 금액, 수량산출서, 일위대가표등이 포함된 설계서를 교부하였으며, “액체 질소설비 하역용 전원설비 및 가스감지기 설치공사” 등 【표 1】의 7개 공사 입찰 공고 시 7개 공사 모두 물량내역서 및 도면을 교부하지 않았다.

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조 ③: 전자조달 시스템에 게재하는 것도 교부 하는 것으로 갈음 할 수 있음

【표 1】 입찰공고 자료 현황

번호	계약명	입찰공고일	입찰공고시		비고
			물량내역서	도면	
1	㉡㉡기지 소화방재설비 개선공사	2017.04.27.	설계서 교부	교부	
2	액체질소설비 하역용 전원설비 및 가스감지기 설치공사	2017.05.17.	미교부	미교부	
3	㉡㉡기지 액체 질소드럼 증설 토목공사	2017.06.08.	미교부	미교부	
4	공작동 전동기시험설비 전원공급공사	2017.07.18.	미교부	미교부	
5	㉡㉡기지본부 설비접근로 설치공사	2018.07.26.	미교부	미교부	
6	저장탱크 LMS 거치대 설치공사	2018.08.27.	미교부	미교부	
7	㉡㉡생산기지 하역조정실 개선공사	2018.09.13.	미교부	미교부	
8	㉡㉡기지 예선부두 방충재 보수공사	2018.11.27.	미교부	-	도면 없음

나. 준공대가 지급요건 확인에 관한 사항

㉡㉡기지본부 ∇∇부는 2017. 11. 1. “㉡㉡기지 액체 질소드럼 증설 토목공사”의 준공대가를 계약상대자(주)동남산업개발)에게 지급하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제62조, 동법 시행규칙 제52조에 따라 계약담당자는 당해 공사의 준공대가를 지급하기 전까지 계약상대자에게 하자보수보증금²⁾을 납부하게 해야 한다.

그러나 “㉡㉡기지 액체 질소드럼 증설 토목공사”의 계약상대자로부터 하자보수증서를 납부 받지 않은 2017. 11. 1.에 준공대가를 지급하였으며, 약 한 달이 지난 2017. 12. 5.에서야 하자보수증서를 납부 받았다.

다. 하자담보책임기간 기산일 산정에 관한 사항

㉡㉡기지본부 ∇∇부는 “㉡㉡기지 소화방재설비 개선공사” 등 【표 2】 공사 4건의 하자보수증서를 계약상대자로부터 납부 받았다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조, 「공사계약일반조건」

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제55조: 하자보수보증금을 하자보수증서로 대체하여 납부하게 할 수 있음

제35조에 따르면 하자담보책임기간(이하 “하자기간”이라 한다)은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한날로부터 계약서에 정한 기간이며 계약담당자는 하자보수보증서의 하자기간을 확인하고 관련 기준과 상이할 경우 계약상대자에게 하자기간 변경요청을 해야 한다.

그러나 “**삼정**기지 소화방재설비 개선공사” 등 4건 공사의 하자기간이 상기 기준과 다르게 발행되었으나 계약상대자에게 하자기간 변경요청을 하지 않고 하자보수보증서를 납부 받았다.

따라서 “**삼정**기지 소화방재설비 개선공사” 등 3건 공사의 경우 하자기간 종료일이 각각 9일, 51일, 10일 빨리 도래하고 “**삼정**기지 액체 질소드럼 증설 토목공사”의 경우 25일 늦게 도래하게 되는 결과를 초래하였다.

【표 2】 하자보수보증서 하자기간 현황

계약명	계약 종료일	준공 검사일	기준상 하자기간	오발급 하자기간	비고
삼정 기지 소화방재설비 개선공사	17.08.18.	17.08.28.	17.08.28.~ 19.08.27.	17.08.19.~ 20.08.18.	9일 빠름
삼정 기지본부 설비접근로 설치공사	18.12.07.	19.01.28.	19.01.28.~ 21.01.27.	18.12.08.~ 20.12.07.	51일 빠름
저장탱크 LMS 거치대 설치공사	18.10.26.	18.11.06.	18.11.06.~ 20.11.05.	18.10.27.~ 20.10.26.	10일 빠름
삼정 기지 액체 질소드럼 증설 토목공사	17.11.13.	17.10.20.	17.10.20.~ 24.10.19.	17.11.14.~ 24.11.13.	25일 늦음

라. 지체상금 부과에 관한 사항

“**삼정**기지본부 설비접근로 설치공사”의 계약상대자 **₩₩₩₩₩(주)**는 준공기한(2018. 12. 7.) 내 공사를 완성하지 못하여 2019. 1. 24. 준공검사서를 제출하고 2019. 1. 28. 준공검사에 합격하였으며 **삼정**기지본부 **▽▽부**는 ‘준공기한 익일부터 준공검사서 제출한 날까지 기간(2018. 12. 8.~2019. 1. 24.)’ 48일에 대한 지체상금 4,492,699원³⁾을 부과하였다.

3) 지체상금 4,492,699 원 = 187,195,800 원(준공금액, VAT포함) × 48일(지체일수) × 0.05%(지체율)

「공사계약일반조건」 제26조에 따라 계약상대자가 계약서에서 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률을 계약금액에 곱한 금액을 납부하게 해야 하며 준공기한을 경과하여 준공검사서를 제출한 때에는 ‘준공기한 익일부터 준공검사에 합격한 날까지 기간’을 지체일수에 산입해야 한다.

따라서 ㉠㉠기지본부 ㉡㉡부는 지체상금 산정 시 ‘준공기한 익일부터 준공검사에 합격한 날까지 기간’ 52일을 지체일수로 산입했어야 하나 ‘준공기한 익일부터 준공검사서를 제출한 날까지 기간’ 48일을 지체일수로 산입하였다.

그 결과 ‘준공검사서 제출 익일부터 준공검사서 합격한 날까지 기간’ 4일이 지체일수에 산입되지 않아 지체상금 374,391원(VAT포함)을 과소 부과하게 되었다.

【표 3】 지체상금 부과현황

(단위: 원, 일, %, VAT포함)

구 분	계약준공일	준공검사서 제출일	준공 검사일	준공금액	지체일수 (기 간)	지체율	지체상금
오 부과(A)	2018.12.7.	2019.1.24.	2019.1.28.	187,195,800	48 (2018.12.8.~2019.1.24.)	0.05	4,492,699
기준에 따른 부과(B)					52 (2018.12.8.~2019.1.28.)	0.05	4,867,090
과소 부과(B-A)					4 (2019.1.25.~2019.1.28.)	0.05	374,391

조치할 사항

① 공사발주 및 계약관리 업무를 부적정하게 수행한 담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

㉠㉠기지본부 ㉡㉡부 과장 AAA(사번: ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠)

② ㉠㉠기지본부장은 과소 부과한 지체상금 374,391원(VAT포함)을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)